

0000449-43.2020.8.26.0620

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: DIANA CRISTINA SILVA SPESSOTTO

Comarca: Taquarituba

Foro: Foro de Taquarituba

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... meios policiais em razão de pequenos furtos para a manutenção do vício de drogas. Que durante as investigações sobrevieram notícias de outro furto um pouco antes dos fatos. Que localizaram o réu próximo ao posto Zanfforlin e o réu acabou confessando para a guarnição os furtos e não o do posto. Que o réu disse que vendeu o aparelho furtado primeiro para uma pessoa de Botucatu. Soube ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taquarituba

Foro de Taquarituba

Vara Única

Avenida Coronel João Quintino, 137, Centro, Taquarituba - SP - cep 18740-000

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

0000449-43.2020.8.26.0620

Réu:

Eliseu de Camargo e outro

Data da Audiência:

25/11/2022

Justiça Gratuita

Aos 25 de novembro de 2022, no formato misto, sob a presidência do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) DIANA CRISTINA SILVA SPESSOTTO, MM. Juiz(a) de Direito desta Comarca, comigo Escrevente a seu cargo adiante nomeado e ao final assinado. Cumpridas as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a conexão do representante do Ministério Público, Dr(a). Vinícius Pascueto Amaral; o(a) réu Eliseu de Camargo, acompanhado(a) de seu(a) Defensor(a), Dr(a). Paris Pompeu de Gomes OAB 399214/SP; a(s) vítima(s) Ednice Mendes Pereira; e a(s) testemunha(s) João Carlos Faria. Compareceu ao prédio do fórum para participação do ato presencialmente a testemunha Valdimir Antunes de Lima. Iniciados os trabalhos, pela MM. Juíza foi dito: Ante a ausência do réu na presente audiência, eis que devidamente citado (fl. 37), não foi intimado para o presente feito, dado que se mudou (fls. 175), sem comunicar este juízo, o que era seu dever, decreto-lhe a REVELIA, devendo a serventia proceder as devidas anotações. Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi(ram) inquirida(s) a(s) vítima(s) e a(s) testemunha(s) presente(s) e procedido(s) ao(s) interrogatório(s) do(a)(s) réu(s), conforme termo(s) em apartado, por meio de gravação audiovisual, sendo a mídia disponibilizada posteriormente no sistema SAJ/PG, nos termos da Lei nº 11.719/08, que deu nova redação ao artigo 405, § 2º, do Código de Processo Penal, observando ainda a autorização contida no Provimento nº 23/04 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça e nº 886/04 do Conselho Superior da Magistratura dispensando a transcrição (item 77.5, Capítulo II, Tomo I das NSCGJ e Resolução 105 do CNJ), sendo que a gravação se destina única e exclusivamente para fins de documentação do presente processo. As partes presentes declaram estar cientes das penalidades, no caso de utilização indevida das imagens e sons dos depoimentos constantes nestes autos, do que foram alertados pela MM(a). Juiz(a). Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi encerrada a instrução probatória e determinada a realização dos debates orais. Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça foi dito: MM. Juiz(a),

apresento debates orais por meio de gravação audiovisual, com armazenamento em sistema SAJ, requerendo a procedência da ação nos exatos termos da denúncia. Pelo(a) Dr(a). Defensor(a) do(a) réu foi dito: MM. Juiz(a), apresento alegações finais escritas, conforme petição juntada às fls. 196/203. Na sequência, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a seguinte sentença: Vistos. O Ministério Público ofereceu denúncia contra Silmara Ribeiro Do Prado e ELISEU DE CAMARGO, devidamente qualificados, tendo-os como incurso no art. 155, §4º, inc. IV, combinado com o art. 29, ambos do Código Penal. Consta na peça acusatória que, dia 28 de outubro de 2017, por volta das 11h00, dentro do Posto de Saúde localizado na Rua São Benedito, nº 335, no Município de Taquarituba, ELISEU e Silmara, em unidade de designios e em coautoria, subtraíram para si um celular marca Sony/XPERIA TM, pertencente a vítima Ednice Mendes Pereira. A denúncia foi recebida em 24 de outubro de 2018 (fls. 05), nos autos do processo nº 0001895-52.2018.8.26.0620. O acusado Eliseu foi citado por edital (fls. 16/17) e o feito foi desmembrado com relação a ele (fl. 22). Localizado, o acusado foi citado (fl. 37). Durante a instrução, foi ouvida a vítima e as testemunhas. O réu não compareceu para interrogatório e foi declarado revel. Encerrada a instrução probatória, as partes se manifestaram em alegações finais. Pugnou o Ministério Público pela condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia. A defesa requer a absolvição em razão da insignificância. Subsidiariamente, pleiteou benefícios no tocante a pena. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 65/66), pelo relatório de investigação (fls. 67/68), pelo auto de avaliação (fl. 74), pelo auto de reconhecimento fotográfico (fl. 84), bem como pela prova oral colhida. A autoria, de igual modo, desposta incontestemente. A vítima EDNICE MENDES PEREIRA, em juízo, disse que estava em seu trabalho e deixou o seu posto por alguns minutos, deixando seu celular ao lado do computador. Quando retornou, não encontrou mais o aparelho. Disse que suspeitaram de um casal que foi atendido na Assistência Social e que passou pelo local naquele momento. Afirmou que eles foram os únicos que estiveram no local entre o momento que saiu e voltou à sua mesa. Disse que sua sala fica ao lado da sala da Assistência Social. Que não conhecia o casal, mas a assistente social lhe disse quem eles eram. A testemunha VALDIMIR ANTUNES DE LIMA, em juízo, disse que Jhonatan ofereceu o celular para fazer "rolo" com seu filho Gabriel. Que concordou com o negócio, mas que não fez mais perguntas. Após um tempo foi intimado para comparecer na delegacia e narrou a compra. Que não sabe como o rapaz pegou o celular. A testemunha JOÃO CARLOS FARIA, em juízo, disse que foram provocados em razão de um boletim de ocorrência e que foi com um parceiro até o local. Que no local a vítima contou que seu aparelho sumiu e pediram que indicassem qual foram as pessoas que passaram pelo local no momento do desaparecimento. Que o réu e sua esposa estavam no posto no horário e que eles eram conhecidos dos meios policiais em razão de pequenos furtos para a manutenção do vício de drogas. Que durante as investigações sobrevieram notícias de outro furto um pouco antes dos fatos. Que localizaram o réu próximo ao posto Zanfforlin e o réu acabou confessando para a guarnição os furtos e não o do posto. Que o réu disse que vendeu o aparelho furtado primeiro para uma pessoa de Botucatu. Soube posteriormente que o celular do segundo furto foi encontrado com um adolescente. Que o réu não disse que Silmara participou, apenas que estava junto. Vejamos. Os depoimentos da vítima e das testemunhas mostram-se harmônicos e condizentes com o conjunto probatório dos autos, permitindo, sem dúvida, o reconhecimento da responsabilidade penal do réu pelos crimes descritos na denúncia. No presente caso, os depoimentos colhidos em juízo deixaram evidente que os fatos se deram conforme descritos na exordial acusatória. No dia dos fatos, a vítima estava em seu local de trabalho e deixou o celular em cima de sua mesa por alguns instantes e se ausentou do local. Ao retornar, percebeu que seu celular não estava mais ali. A vítima relatou, ainda, tanto em sede policial, quanto em juízo, que soube, por comentários, que Eliseu e Silmara haviam passado em frente à sua sala. A confirmar a autoria do acusado, tem-se, o depoimento da testemunha Valdimir, que esclareceu ter adquirido o celular para seu filho Gabriel de pessoa conhecida por "Joni" (Jhonatan Paulino da Silva) e usado, no aparelho, um chip em nome de sua filha Camila (fl. 80). Em seu depoimento, por sua vez, Jhonatan esclareceu que

adquiriu o celular de Silmara, pelo valor de R\$ 50,00, inclusive reconheceu o casal em sede policial (fls. 83). Ressalte-se, ainda, que Jhonatan foi denunciado pela prática do crime de receptação, sendo beneficiado por transação penal (fls. 119/120). No mais, para o reconhecimento da atipicidade da conduta em razão da aplicação do princípio da insignificância, necessário que estejam presentes os requisitos da mínima ofensividade da conduta do agente; nenhuma periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Tais requisitos não estão presentes no caso concreto, especialmente porque o acusado ostenta condenações por delitos praticados anteriormente (fls. 194/195). Também não há que se falar em reduzido grau de reprovabilidade, eis que o delito foi praticado em concurso de agentes. Aliás, de rigor o reconhecimento da qualificadora do artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, vez que comprovado que nitidamente os acusados agiram com unidade de desígnios e identidade de propósitos para a prática do crime de furto. Assim, o dolo está devidamente comprovado, uma vez que restou evidente que era sabedora e tencionava o comportamento proibido que cometia. A prova dos autos demonstra que a acusada, deliberadamente, subtraiu o aparelho celular pertencente à vítima dentro de órgão público aonde estava sendo atendida. Presente a tipicidade, tanto objetiva como subjetiva, tanto formal como material, há indício para o conhecimento da ilicitude e culpabilidade do comportamento do acusado. Passo a dosimetria.

A culpabilidade, os motivos, circunstâncias e consequências são os comuns ao crime praticado. Todavia, vislumbra-se que o acusado ostenta condenação pela prática de delito em data anterior aos fatos aqui tratados, porém com condenação em data posterior (autos nº 0001539-57.2018 – furto qualificado), a caracterizar Maus Antecedentes: “A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito que ora se processa, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar Maus Antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base.” (Acórdão 1347578, 07143431820198070003, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 23/6/2021). Assim, na primeira fase de aplicação da pena, justifica-se, em razão das circunstâncias do art. 59 do Código Penal a fixação da sanção base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa. Na segunda fase não há atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, sem causas de aumento ou diminuição, de forma que torno a pena fixada definitiva. Fixo o regime ABERTO para o cumprimento da reprimenda (art. 33 e ss. do Código Penal. Fixo, ainda, o dia-multa no mínimo legal, diante da falta de informações sobre a condição econômica do réu. Em razão dos Maus Antecedentes, inviável a

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Não há que se falar, ainda, na concessão da suspensão da pena. Ante o fundamentado e por tudo mais que dos autos consta, resolvo o mérito da ação penal e JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para CONDENAR ELISEU DE CAMARGO, por ter praticado fato tipificado no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal a pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime ABERTO, além de pagamento de 53 (cinquenta e três). Condene o(a) sentenciado(a) também ao pagamento das custas e despesas processuais. Entretanto, considerando que o(a) sentenciado(a) foi assistido por advogado nomeado nos termos do convênio com a Defensoria Pública, associado às circunstâncias do processo, tudo indica sua insuficiência de recursos para fazer frente a esse débito, motivo pelo qual desde logo lhe concedo o benefício da gratuidade da justiça e determino a suspensão das condenações pecuniárias contidas nesse parágrafo, na forma do art. 98 do Código de Processo Civil. Arbitro honorários ao(à) advogado(a) nomeado(a) no presente processo no patamar máximo do valor respectivo previsto na tabela de honorários advocatícios do convênio firmado entre OAB/SP e DPESP. Elabore-se a competente certidão de honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado: (a) Caso exista pena de multa, providencie a serventia, observado o disposto no art. 336, caput, do Código de Processo Penal, o cálculo da pena de multa a pagar, manifestando-se o Ministério Público e a Defesa (Cláusula Décima Primeira, § 25 do Termo de Convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e Ordem dos Advogados do Brasil – Seção

de São Paulo – Convênio n. 003/2016). Em seguida, tornem-me conclusos para homologação (art. 538, § 1º, das NSCGJ); (b) Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do art. 15, inciso III da Constituição da República e art. 71, § 2º do Código Eleitoral; (c) Expeça-se a guia de recolhimento definitiva, remetendo-a ao Juízo competente, observando-se em tudo o Comunicado CG 1182/2017; (d) Lance-se o nome do sentenciado no rol do IRGD; (e) Ofícios de praxe. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa. Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Nada mais. Nada mais. Do que para constar lavrei o presente termo que lido e achado conforme vai assinado. Eu, VILDOMAR GONZAGA MIQUILINO, digitei.

Termo assinado digitalmente, em observância ao artigo 1269, § 1º e 2º, das Normas da Corregedoria Geral de Justiça, bem como nos termos do artigo 25 da resolução do CNJ – Art. 25. As atas e termos de audiência poderão ser assinados digitalmente apenas pelo presidente do ato, assim como o documento digital, no caso de audiências gravadas em áudio e vídeo, os quais passarão a integrar os autos digitais, mediante registro em termo). Assim, o termo de audiências é assinado eletronicamente pelo(a) MM(a). Juiz(a), que questionou as partes, as quais não se manifestaram sobre eventual contradição na transcrição deste ato e dispensaram cópia impressa.